

△△△△△△ 상임감사

주의 4, 회수, 권고, 통보 2

제 목	기타(자녀돌봄)휴가 사용 부적정
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소, △△△△△△△원
조 치 기 관	△△처 △△△△부 △△△△△△△△△사무소, △△△△△△△원
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 2개월 이내
내 용	
1. 업무개요	

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)에서는 직원의 일터와 일상생활의 균형을 지원하고 가족 친화적 근무환경 조성을 위하여 자녀돌봄휴가 제도를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규칙」 제27조의 2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)제1항에 따르면 직원은 가족돌봄휴가를 신청할 수 있고, 자녀돌봄휴가 기간은 인사규정 제51조제2항 제5호의 가족돌봄휴가 기간에 포함된다고 규정되어 있다.

또한, 「복무규칙」 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)제2항에 따라 가족돌봄휴가는 연간 10일의 무급휴가로 하고, 이 경우 자녀를 돌보기 위해 가족돌봄휴가를 사용하는 경우(이하 “자녀돌봄휴가”라 한다) 연간 10일 중 2일을, 아래 각 호에 해당하는 경우에는 3일을 유급휴가로 한다고 규정되어 있다.

1. 자녀가 2명 이상인 경우

2. 자녀가 장애인인 경우

3. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우

아울러, 「복무규칙」 제27조의2(가족돌봄휴가 및 자녀돌봄휴가)제4항에 따라, 자녀돌봄휴가는 필요한 경우 시간단위로 분할하여 사용할 수 있으며, 자녀돌봄휴가를 신청할 경우에는 관련 증빙서류를 제출하여야 한다고 규정되어 있다.

따라서 직원들의 자녀가 1명 이하인 경우에는 자녀돌봄휴가를 2일 범위내에서 사용하여야 하고, 자녀가 2명 이상인 경우에는 자녀돌봄휴가를 3일 범위내에서 사용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단의 2021. 1. 1.부터 감사일 현재(2024. 2. 2.)까지 자녀돌봄휴가 사용 적정성 검토를 위하여 사용현황을 점검한 결과 총 4건의 부적정 사용을 확인하였다.

△△△△△△△△사무소 △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△는 자녀가 1명임에도 자녀돌봄휴가 사용범위 2일에서 1일을 초과한 3일을 사용하였고, △△△△△△△원 △△직 △급 △△△, △△△△△△△△사무소 △△직 △급 △△△은 자녀가 2명 이상으로 자녀돌봄휴가 사용범위 3일에서 각각 1일, 1일 1시간30분을 초과 사용한 것을 확인하였다. (세부내역 [표 1])

[표 1] 기타 휴가(자녀돌봄) 부적정 사용 현황

연번	소속	연도	직급	성명	자녀 (명)	적정휴가시간 (일, A)	사용휴가시간 (일, B)	초과사용시간 (일, B-A)	비고
1	△△△	'22년	△△직 △급	△△△	2	3	4	1 (1일)	△△△△△△△△△△ △△△△△△△△△△ △△△△△△△△△△ △△△△△△△△△△ △△△△△△△△△△ △△△△△△△△△△

연 번	소속	연도	직급	성명	자녀 (명)	적정휴가시간 (일, A)	사용휴가시간 (일, B)	초과사용시간 (일, B-A)	비고
2	△△△	'22년	△△직 △급	△△△	1	2	3	1 (1일)	△△△△△△△△△ △△△△△△△△△ △
		'22년	△△직 △급	△△△	1	2	3	1 (1일)	△△△△△△△△△ △△△△△△△△△
		'23년	△△직 △급	△△△	3	3	4.188일 (33.5시간)	9.5시간 (1일+1시간 30분)	△△△△△△△△△ △△△△△△△△△ △

자료: 사무소 제출자료 재구성

그 결과 자녀돌봄휴가 초과 사용일수는 무급임에도 불구하고 급여(714,760원)을 과다 지급하였다. (세부내역 [표 2])

[표 2] 유급휴가 범위 초과에 대한 급여 회수 예정금액

연도	소속	직급	성명	초과사용시간 (일, B-A)	회수예정금액	비고 (초과일자)
계					714,760	
2022년	△△△	△△직 △급	△△△	1 (8시간)	161,760	△△△△△△△△△ △△△△△△△△△ △△
2022년	△△△	△△직 △급	△△△	1 (8시간)	172,060	△△△△△△△△△ △△△△
2022년	△△△	△△직 △급	△△△	1 (8시간)	134,010	△△△△△△△△△
2023년	△△△	△△직 △급	△△△	1+1시간30분	246,930	△△△△△△△△△

연도	소속	직급	성명	초과사용시간 (일, B-A)	회수예정금액	비고 (초과일자)
계					714,760	
				(9.5시간)		△

아울러, 현재 공단 ERP(복무분야) 시스템에서는 자녀돌봄휴가 신청 메뉴 항목이 자녀돌봄휴가(일)과 자녀돌봄휴가(시간)으로만 구분되어 있고, 자녀 명수에 따른 휴가 신청 일수 제한이 없어 자녀가 1명이어도 3일을 초과하여 휴가 신청이 가능한 것을 확인하였다. 따라서, 자녀돌봄휴가(일) 신청 메뉴 항목에 자녀 명수에 따른 상한 일수를 설정하여 시스템적으로 자녀돌봄휴가의 초과 사용 방지 방안 마련이 필요한 것으로 판단된다.

예시) 자녀돌봄휴가 신청 메뉴 하위 단위에 자녀수(1명, 2명 이상) 선택을 추가하고, 자녀수 선택에 따라 개인별 휴가 상한일(또는 시간)을 자동으로 생성시켜 사용일(또는 시간)을 차감하는 방식으로 시스템 개선

관계기관 의견 및 검토결과(이견이 있는 경우)

△△처 △△△△부 및 해당사무소에서는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 하도록 시스템 개선 및 「복무규칙」에 대한 직무교육 등 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)은 자녀돌봄휴가를 부적정하게 사용한 직원 4명에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다.(주의 4)

[관련자 조서]

소 속	직급	성 명	담당기간	담당업무	현근무처	비고
△△△	△△직 △급	△△△	△△△	△△△	△△△	주의
△△△	△△직 △급	△△△	△△△	△△△	△△△	주의

△△△	△△직 △급	△△△	△△△	△△△	△△△	주의
△△△	△△직 △급	△△△	△△△	△△△	△△△	주의

이사장(△△처 △△△△부장)은 공단ERP 시스템에서 자녀돌봄휴가 초과 사용 방지를 위한 기능 보완 등 재발 방지 대책 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 자녀돌봄휴가 초과 사용일에 **과다** 지급된 급여 553,000원을 **재정상 회수**하고, 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육 등을 통한 규정 숙지 등 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(회수, 통보)

이사장(△△△△△△△원장)은 자녀돌봄휴가 초과 사용일에 **과다** 지급된 급여 161,760원을 **재정상 회수**하고, 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육 등을 통한 규정 숙지 등 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(회수, 통보)